



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
**AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** CONC. 2058 - Disposición Prosum SCE

---

**VISTO:**

El expediente EX-2025-100223122-APN-DR#CNDC, caratulado “CO DESARROLLO S.A. Y LATAM INVERSIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2058)”.

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 26 diciembre de 2025.

**Y CONSIDERANDO QUE:**

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 10 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto de manera directa sobre ASISNORT S.A. y NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A. y de manera indirecta sobre ELECNORTE S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., GASEBA S.A., y GAS NEA S.A. por parte de CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSIONES S.A., mediante un acuerdo de compraventa de acciones celebrado el 3 de septiembre de 2025.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el artículo 9° de la Ley citada.

Las actividades desarrolladas por las empresas no evidencian relaciones horizontales ni verticales.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 26 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios; y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS  
DISPONE:**

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto de manera directa sobre ASISNORT S.A. y NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A. y de manera indirecta sobre ELEC NORTE S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., GASEBA S.A., y GAS NEA S.A. por parte de CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSIONES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3°.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-142935559-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 5°.- Notifíquese a CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSIONES S.A.

Artículo 6°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 7°.- Archívese.





## A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-100223122-APN-DR#CNDC, caratulado “CO DESARROLLO S.A. Y LATAM INVERSIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2058)”.

### I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la toma de control conjunto de manera directa sobre el 100% de las acciones de ASISNORT S.A. (“ASISNORT”) y el 72,22% de las acciones de NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A. (“NORTE GRANDE”) y, de manera indirecta sobre ELECNOTRE S.A. (“ELECNOTRE”), TRANSNOA S.A. (“TRANSNOA”), TRANSNEA S.A. (TRANSNEA)<sup>1</sup>, GASEBA S.A. (“GASEBA”), y GAS NEA S.A. (“GAS NEA”) por parte de CO DESARROLLO S.A. (“CO DESARROLLO”) y LATAM INVERSIONES S.A. (“LATAM”).
2. La transacción se implementó el 3 septiembre de 2025 por medio de cartas oferta de venta de acciones y sus correspondientes aceptaciones.
3. LATAM es una sociedad argentina dedicada a la actividad de consultoría integral de negocios e inversiones.
4. CO DESARROLLO es una sociedad argentina dedicada a las actividades de construcción, agropecuaria, comercialización, contratación, mandatos, representaciones, servicios y otras. En tiempo previo a la operación notificada controlaba a GASEBA, GASNEA, ELECNOTRE y TRANSNOA conjuntamente con ASISNORT. Luego de la transacción, mantiene el control conjunto sobre ellas con LATAM.
5. Los vendedores son dos personas humanas, Daniel Eufemio FRONTERA y Oscar Alberto MARZOL, y las empresas MONTELECTRO S.A. y CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE S.A., todos ellos titulares de las acciones de ASISNORT y de NORTE GRANDE.
6. Las empresas cuyo control conjunto se adquiere son ASISNORT, una sociedad local dedicada al mantenimiento de estaciones transformadoras, líneas de media y alta tensión y centros de control; y NORTE GRANDE, una sociedad de inversión que en tiempo previo a la operación notificada —de acuerdo a lo informado por las empresas notificantes— poseía una participación accionaria del 27,18% en la empresa TRANSNOA y una participación accionaria del 17,14% en la empresa TRANSNEA.
7. Por otro lado, las compañías sobre las que se adquiere indirectamente el control conjunto son (i) ELECNOTRE, una sociedad de inversión, (ii) TRANSNOA, una empresa dedicada al transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noroeste Argentino en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero,

---

<sup>1</sup> Conforme ratifican las partes en su segunda presentación

Catamarca y La Rioja, (iii) TRANSNEA, una empresa dedicada al transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noreste Argentino en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, (iv) GASEBA, una sociedad dedicada a brindar servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico, construcción, montaje y puesta en marcha de plantas reguladoras, ampliación de redes y servicios e instalaciones internas, y a prestar servicios y operar en la industria de gas a través de la construcción, operación y mantenimiento de gasoductos o redes de distribución de gas natural, y (v) GAS NEA, una sociedad dedicada a la distribución de gas por redes en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones.

8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 3 de septiembre de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 10 de septiembre de 2025.<sup>2</sup>

## II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 10 de septiembre de 2025, CO DESARROLLO y LATAM notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>3</sup>
12. El 17 de septiembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Dirección Nacional de Concentraciones Económicas (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.<sup>4</sup>

---

2 Ver Formulario F0 acompañada mediante IF-2025-100221606-APN-DR#CNDC el 9 de septiembre de 2025, fuera del horario hábil.

3 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

4 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y

13. Esta DNCE requirió el 1 de octubre de 2025 al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENERGAS) que emitieran opinión fundada respecto a la concentración económica bajo análisis, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC.
14. El 31 de octubre de 2025, en respuesta a la solicitud de intervención, ENARGAS contestó que no se encontraban observaciones que realizar en función de las disposiciones contenidas en el Artículo 34 de la Ley 24.076 y su reglamentación.
15. El 3 de noviembre de 2025, el ENRE manifestó que *“las operaciones de compraventa informadas involucrarían acciones de NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A., empresa que no cuenta con la autorización del ENRE para adquirir acciones de TRANSNOA y TRANSNEA...”* y que esas *“...operaciones de adquisición de acciones continúa siendo objeto de investigación en las distintas causas judiciales”*. Por lo que, el ENRE concluyó que *“no será posible emitir nuestro informe u opinión fundada dentro del término de los quince (15) días hábiles previstos, una vez que el ENTE resuelva la cuestión planteada en el expediente EX-2025-100272364- -APN-SD#ENRE, la decisión y el informe consecuente serán puestos en vuestro conocimiento de forma inmediata.”*
16. Esta DNCE entiende que lo manifestado por el ENRE en relación con la compraventa de acciones de TRANSNOA y TRANSNEA por parte de NORTE GRANDE no es relevante a los efectos de analizar la operación notificada, dado que la autorización o no finalmente de dichas operaciones dentro del marco normativo sectorial no modifica los efectos económicos ni el impacto en la competencia de la operación que aquí se notifica en el marco de este procedimiento administrativo, conforme se detalla más adelante en el título III, donde se consideran los escenarios de máxima incluyendo las empresas TRANSNOA y TRANSNEA, como dentro del control de los adquirentes. Ahora bien, lo anterior no implica expedirse de ninguna forma sobre cuestiones ajenas a la competencia de esta AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), en el marco de sus facultades establecidas por la Ley 27.442, y de ninguna forma sobre la validez o no de las adquisiciones que hubiera hecho NORTE GRANDE sobre las acciones de TRANSNOA y TRANSNEA en función del cumplimiento o no del marco regulatorio específico de la autoridad reguladora sectorial.
17. Asimismo, vale advertir que conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la LDC, el pronunciamiento del Ente no es vinculante para la ANC y solo podría modificar el curso del presente procedimiento si, conforme el artículo 4º, inc. i), de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) en ocasión de su intervención se opone a la transacción notificada, circunstancia que no se verifica en el presente.
18. A lo anterior debe agregarse que la LDC es clara en el artículo 17 al decir que *“El requerimiento no suspenderá el plazo del artículo 14 de la presente ley. El ente regulador respectivo deberá pronunciarse en el término máximo de quince (15) días, transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta operación”*.
19. El 6 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.

---

de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que *“[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”*.

20. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 6 de noviembre de 2025.

### III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

#### III.1. Naturaleza de la operación

21. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre ASISNORT y NORTE GRANDE e indirectamente sobre ELECNORTE, TRANSNOA, TRANSNEA, GASEBA, y GAS NEA por parte de LATAM y CO DESARROLLO.
22. Cabe destacar que LATAM es una sociedad de inversión que en tiempo previo a la operación solo poseía una participación accionaria no controlante del 22% en ELECNORTE.
23. A partir de la presente operación, al tomar el control conjunto con CO DESARROLLO sobre ASISNORT, LATAM adquirió el control conjunto indirecto sobre GASEBA, GAS NEA, ELECNORTE, TRANSNOA, TRANSNEA, y GASEBA.
24. En vista de que LATAM es una empresa *holding*, las actividades desarrolladas por las empresas afectadas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical. Por lo tanto, esta DNCE considera que el ingreso de esta empresa al control conjunto de las empresas objeto, no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
25. Ahora bien, respecto de la toma de control de CO DESARROLLO, a continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

| Empresa                                | Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo comprador (CO DESARROLLO)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CO DESARROLLO S.A.                     | Actividad de construcción, agropecuaria, comercialización, contratación, mandatos, representaciones, servicios, distribución de gas e inversiones.                                                                                                                                   |
| GASEBA S.A.                            | Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos.<br>Construcción, montaje y puesta en marcha de plantas reguladoras, ampliación de redes y servicios e instalaciones internas.<br>Construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y/o redes de distribución de gas. |
| GASNEA S.A.                            | Distribución de combustibles gaseosos por redes.                                                                                                                                                                                                                                     |
| TRANSNOA S.A.                          | Transporte de energía eléctrica por distribución troncal del noroeste                                                                                                                                                                                                                |

|               | argentino.                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto        |                                                                                                                                                                  |
| ASISNORT S.A. | Planificación y ejecución en el mercado eléctrico a través del mantenimiento de estaciones transformadoras, líneas de media y alta tensión y centros de control. |
| GASNEA S.A.   | Distribución de combustibles gaseosos por redes.                                                                                                                 |
| TRANSNOA S.A. | Transporte de energía eléctrica por distribución troncal del noroeste argentino.                                                                                 |
| TRANSNEA S.A. | Transporte de energía eléctrica por distribución troncal del noreste argentino.                                                                                  |

Fuente: DNCE en base a información aportada por las empresas notificante en el presente expediente.

26. Respecto a CO DESARROLLO, conforme surge del cuadro precedente, las actividades desarrolladas por las empresas afectadas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical.
27. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
28. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

### III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

29. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

## IV CONCLUSIONES

30. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones de conglomerado”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
31. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.



32. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre toma de control conjunto de manera directa sobre el 100% de las acciones de ASISNORT S.A. y el 72,22% de las acciones de NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A. y, de manera indirecta sobre ELECNOTRE S.A., TRANSNOA S.A. TRANSNEA S.A., GASEBA S.A., y GAS NEA S.A. por parte de CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSIONES S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** CONC. 2058 - Informe DNCE - PROSUM

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.